



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI 19957.010154/2021-71

SUMÁRIO

PROPONENTES:

- 1) **RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S**; e
- 2) **EDUARDO JOSÉ NEGRÃO**.

ACUSAÇÃO:

Inobservância, em tese, do disposto nas normas brasileiras de contabilidade para a revisão externa de qualidade pelos pares e para a auditoria independente de informações contábeis históricas, então vigentes, deixando de aplicar as determinações contidas no **artigo 20 da então vigente Instrução CVM nº 308/99^[1]** (atual Resolução CVM nº 23/2021), na Resolução CFC Nº 1.323/11, que aprova a NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares (especialmente quanto ao disposto nos seus itens 27.a e 33), na Resolução CFC Nº 1.217/09, que aprova a NBC TA 500 (R1) – Evidência de Auditoria (itens 6 a 11), na Resolução CFC Nº 1.206/09, que aprova a NBC TA 230 (R1) – Documentação de Auditoria (itens 7 a 13) e na NBC TA 705, de 17.06.2016, que dá nova redação à NBC TA 705, que dispõe sobre modificações na opinião do auditor independente (itens 6 e 7).

PROPOSTA:

1) **RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S:**

- (i) **Obrigação pecuniária - pagar à CVM, em parcela única, o valor de R\$ 150.480,00** (cento e cinquenta mil e quatrocentos e oitenta reais); e
- (ii) **Obrigação de não fazer** - abster-se de assumir qualquer trabalho de **revisão de qualidade de pares** no âmbito das Companhias abertas e demais Entidades Integrantes do mercado de valores mobiliários **pelo prazo de 3 (três) anos a contar da data de publicação do Termo de Compromisso firmado na página da CVM**.

2) **EDUARDO JOSÉ NEGRÃO:**

- (i) **Obrigação pecuniária - pagar à CVM, em parcela única, o valor de R\$ 46.200,00** (quarenta e seis mil e duzentos reais); e
- (ii) **Obrigação de não fazer** - deixar de exercer pelo prazo de **3**

(três) anos a função/cargo de responsável técnico de qualquer sociedade de auditoria, em auditorias de Companhias abertas e demais Entidades Integrantes do mercado de valores mobiliários pelo prazo de 3 (três) anos a contar da data de publicação do Termo de Compromisso firmado na página da CVM.

PARECER DA PFE/CVM:

SEM ÓBICE

PARECER DO COMITÊ:

ACEITAÇÃO

PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI 19957.010154/2021-71

PARECER TÉCNICO

1. Trata-se de proposta conjunta de Termo de Compromisso apresentada por **RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S** (doravante denominada “RSM ACAL” ou “Auditor-Revisor”) e **EDUARDO JOSÉ NEGRÃO** (doravante denominado “EDUARDO NEGRÃO”, e, em conjunto com RSM ACAL, “PROPONENTES”), na qualidade de sócio e Responsável Técnico, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC”), no qual não existem outros acusados.

DA ORIGEM^[2]

2. O Termo de Acusação (“TA”) teve origem em inspeção de rotina^[3] conduzida no Auditor Independente RSM ACAL, que atuou como Auditor-Revisor, bem como em Auditor Independente, que teve seu trabalho revisado (“Auditor-Revisado”), cujo planejamento e execução teve como núcleo a adoção de procedimentos para a verificação de itens ou grupo de itens do Programa de Trabalho para a Revisão Externa de Qualidade elaborado pelo Comitê Administrador da Revisão Externa de Qualidade (“CRE”)^[4].

DOS FATOS E DA ANÁLISE DA ÁREA TÉCNICA

3. Em abril de 2018, a RSM ACAL foi contratada para revisar o sistema de controle e qualidade aplicável aos serviços de auditoria e revisão de demonstrações contábeis, serviços de asseguarção e serviços correlatos prestados pelo Auditor-Revisado, nos moldes e com base na NBC PA 01 e na NBCPA 11 e demais normas de auditoria.

4. Em 29.06.2021, a Área Técnica solicitou esclarecimentos, o que foi respondido pelo Auditor-Revisor em 20.07.2021, tendo como subscritores C.S.F. e EDUARDO NEGRÃO, respectivamente, Representante da sociedade de auditoria e Responsável Técnico pelos trabalhos de revisão externa de qualidade pelos pares exercidos sobre o Auditor-Revisado.

4. A SNC constatou diversas falhas que resultaram em acusação contra os PROPONENTES por descumprimento, em tese, do disposto no art. 20 da Resolução CVM nº 23/2021 (“RCVM 23”), em razão da inobservância das então vigentes

Normas Brasileiras de Contabilidade (“NBC”) para a revisão externa de qualidade pelos pares e para a auditoria independente de informações contábeis históricas, conforme fatos e análises a seguir:

(i) a RSM ACAL confirmou que o sócio responsável pelo relatório da revisão, EDUARDO NEGRÃO, não teve qualquer contato com os papéis de trabalho do Auditor-Revisado, tendo, ainda, argumentado que não havia na norma a obrigatoriedade de revisão física de papéis de trabalho por parte do Sócio, e que já dispunha, à época dos fatos, de ferramentas de comunicação que possibilitassem a revisão remota. A SNC, por sua vez, entendeu que a revisão “remota” de papéis de trabalho deveria permitir ou viabilizar a mesma acurácia técnica da revisão presencial ou física, o que não teria ocorrido, em tese, no caso concreto;

(ii) o modelo de papel de trabalho (“PTA”) do CRE para o Auditor-Revisor prevê o preenchimento de uma coluna com a descrição do exame executado e referência para os papéis de trabalho do Auditor-Revisado. Tais informações não teriam sido preenchidas pela RSM ACAL de forma adequada, pois EDUARDO NEGRÃO estava em Curitiba e os papéis de trabalho objeto de revisão pelos pares estavam no Auditor-Revisado, no Rio de Janeiro;

(iii) em relação à independência por exigências éticas relevantes (item 24 da NBC PA 01), no que se refere à confirmação por escrito do cumprimento de suas políticas e procedimentos sobre independência, o Auditor-Revisor informou que Auditor-Revisado não teria adotado tal procedimento formal, tendo justificado que a revisada tratava-se, em realidade, de sociedade de auditoria de pequeno porte e que, por ser um cliente recorrente, toda a comunicação relacionada à independência fora realizada no primeiro ano de auditoria e atualizada em reuniões nos exercícios seguintes;

(iv) sobre a aceitação e continuidade de clientes (itens 26 a 28 NBC PA 01), segundo o que consta na planilha do CRE, tal procedimento não teria sido documentado. Instada a se manifestar, a RSM ACAL afirmou respeitar o entendimento da fiscalização, mas que não vislumbrava, *“nas normas, orientação para ressaltar pontos de controle recorrentes”*;

(v) no que tange à revisão de controle de qualidade, além de não existir tal documento nos papéis de trabalho analisados, o sócio V.M.S. afirmou que a execução dos trabalhos e verificação do controle de qualidade era efetuado pelo próprio. Em resposta aos questionamentos da SNC, a RSM ACAL informou que, por se tratar de sociedade de pequeno porte, com um único sócio, a equipe da RSM não teria avaliado *“alternativas oferecidas nos normativos”* para a revisão de um segundo sócio;

(vi) com fulcro nas condições prévias para uma auditoria (item 6 (a) da NBC TA 210), além de não existir qualquer avaliação documentada por parte do Auditor-Revisado com relação à estrutura de relatório financeiro aplicável, a proposta para auditoria das demonstrações financeiras da companhia auditada (“CELPAR”) limitou-se a apresentação individual, sendo que, de acordo com o CPC 36, as demonstrações contábeis da CELPAR deveriam ter sido elaboradas de forma consolidada com o LICEU;

(vii) com relação ao atendimento à documentação de auditoria (NBC TA 230):

(a) não existe qualquer documentação sobre o planejamento da auditoria - estratégia global de auditoria e plano de auditoria: contas a serem examinadas, procedimentos de auditoria, definição de materialidade, cronogramas, reuniões, entre outros;

- (b) não há qualquer menção, detalhamento ou documentação que evidencie o conhecimento dos sistemas de controles internos dos clientes;
- (c) o Auditor-Revisado não identificou folhas mestras, subsidiárias ou referências cruzadas;
- (d) exames substantivos efetuados:

- (d.1) não há descrição de quais exames supostamente foram realizados; e

- (d.2) não foram utilizados quaisquer cruzamentos entre saldos e documentos;

- (e) foram detectados programas de trabalho genéricos e incompletos, sem distinção entre os papéis de trabalho que seriam elaborados pelo cliente auditado ou de responsabilidade do auditor, sem evidência de revisão nas capas das pastas de trabalho por parte do sócio responsável, bem como sem registro de reuniões para tratar assuntos correlatos às auditorias com os clientes ou com os integrantes das equipes de auditoria;

(viii) no âmbito da responsabilidade do auditor mediante fraude (NBC TA 240), não foram encontradas evidências de trabalho do Auditor-Revisado nos termos de identificação e avaliação de riscos de distorções relevantes;

(ix) sobre a evidência de auditoria (NBC TA 500), os procedimentos de identificação de riscos de distorção relevante não foram realizados (a SNC entendeu que as contas mais relevantes não foram objeto de confirmações ou exames, de forma que a evidência de auditoria restou inadequada);

(x) no tocante à existência de litígios e reclamações (NBC TA 501), o Auditor-Revisado não comprovou ter indagado sobre litígios relativos à CELPAR aos advogados externos e internos da sociedade (de acordo com a SNC, sendo a RSM ACAL a responsável pelos trabalhos de revisão externa de qualidade pelos pares, o suposto silêncio do CRE não justificaria a deficiência técnica do Relatório da Revisão pelos Pares reemitido pela RSM ACAL);

(xi) em relação aos procedimentos analíticos substantivos (NBC TA 520), não existe qualquer procedimento para o LICEU e CELPAR alinhado com os descritos na norma para efeitos de comparabilidade, natureza e relevância das informações disponíveis (análises comparativas, índices esperados, etc). A respeito, a RSM ACAL respondeu que teria ocorrido *“uma falha interna no preenchimento da resposta do formulário”*.

(xii) o parágrafo de ênfase (NBC TA 706) teria sido inserido de forma imprópria pelo Auditor-Revisado no relatório da CELPAR;

(xii) de acordo com a revisão do último relatório de auditoria externa pelos pares (referente ao item 41 do questionário do CRE), a RSM ACAL respondeu que todos os pontos apontados teriam sido implementados conforme o Plano de Ação apresentado ao CRE (entretanto, para a SNC, das 7 recomendações apresentadas, 6 continuaram sem correção pelo Auditor-Revisado); e

(xiii) algumas falhas identificadas e reportadas pelo Auditor-Revisor não deveriam ter sido tratadas apenas como recomendações, mas como ressalvas, pois não eram isoladas ou irrelevantes, tais como: (a) a aceitação e a continuidade dos clientes (NBC TA 210), eis que o Auditor-Revisado não documentou os procedimentos de aceitação e continuidade dos clientes, não existindo qualquer evidência de que tenham sido feitos; (b) materialidade na Auditoria (NBC TA 320), eis que não foi aplicado o conceito de materialidade no planejamento e na execução de auditoria de demonstrações contábeis pelo

Auditor-Revisado; (c) apesar de o Auditor-Revisor ter ressaltado em seu relatório que as datas das cartas das representações formais foram posteriores aos relatórios emitidos pelo Auditor-Revisado, não foi considerado, para fins de ressalva, que a representação formal não continha um parágrafo mencionando que todos os litígios e reclamações conhecidas teriam sido disponibilizados para a equipe de auditoria; (d) não existem evidências de trabalhos realizados pelo Auditor-Revisado sobre as transações ou mesmo identificação das partes relacionadas (NBC TA 550); e (e) o Auditor-Revisado não executou ou registrou os procedimentos de avaliação de continuidade operacional (NBC TA 570).

5. Diante do exposto, segundo a SNC, pode-se concluir que a RSM ACAL (Auditor-Revisor), quando da realização da revisão externa de qualidade que foi exercida sobre o Auditor-Revisado, no âmbito do Programa de Revisão Externa de Qualidade de 2018, ano-base 2017, deixou de: (i) obter evidência de auditoria apropriada e suficiente; (ii) documentar adequadamente os inúmeros desvios às normas de auditoria independente perpetrados pelo Auditor-Revisado; e (iii) consignar as conclusões sobre estes desvios ao seu Relatório da Revisão pelos Pares, incorrendo, nestes termos, ela própria em desvios, em tese, relativamente a normas de auditoria independente, tais como em relação aos itens 6 a 11 da Resolução CFC Nº 1.217/09, que aprova a NBC TA 500 (R1) – Evidência de Auditoria –, aos itens 7 a 13 da Resolução CFC Nº 1.206/09, que aprova a NBCTA 230 (R1) – Documentação de Auditoria –, e aos itens 6 e 7 da NBC TA 705, que dispõe sobre modificações na opinião do auditor independente.

DA RESPONSABILIZAÇÃO

6. Ante o exposto, a SNC propôs a responsabilização de RSM ACAL e seu sócio e RT, EDUARDO NEGRÃO, por não cumprirem adequadamente as determinações contidas no art. 20 da Instrução CVM nº 308/99 (“ICVM 308”), revogada e substituída pela Resolução CVM nº 23, de 25.02.2021 (art. 20), na Resolução CFC Nº 1.323/11 – que aprova a NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares (especialmente quanto ao disposto nos seus itens 27.a e 33), na Resolução CFC nº 1.217/09 – que aprova a NBC TA 500 (R1) – Evidência de Auditoria (itens 6 a 11), na Resolução CFC nº 1.206/09 – que aprova a NBC TA 230 (R1) – Documentação de Auditoria (itens 7 a 13) e na NBC TA 705, de 17.06.2016 – que dá nova redação à NBC TA 705, que dispõe sobre modificações na opinião do auditor independente (itens 6 e 7), diante da confirmação dos desvios cometidos pelo Auditor-Revisado relativamente aos itens 13 a 15, 16.b, 17, 20 a 25 da Resolução CFC nº 1.201/09 – que aprova a NBC PA 01 – Controle de Qualidade para Firmas (Pessoas Jurídicas e Físicas) de Auditores Independentes c/c itens 9 a 11 da Resolução CFC nº 1.205/09 – que aprova a NBC TA 220 – Controle de Qualidade da Auditoria de Demonstrações Contábeis; itens 26 a 28 da Resolução CFC nº 1.201/09 – que aprova a NBC PA 01 – Controle de Qualidade para Firmas (Pessoas Jurídicas e Físicas) de Auditores Independentes c/c item 12 da Resolução CFC nº 1.205/09 – que aprova a NBC TA 220 – Controle de Qualidade da Auditoria de Demonstrações Contábeis; itens 35 a 38 e A50 da Resolução CFC nº 1.201/09 – que aprova a NBC PA 01 – Controle de Qualidade para Firmas (Pessoas Jurídicas e Físicas) de Auditores Independentes c/c itens 19 a 21, 24 e 25 da Resolução CFC nº 1.205/09 – que aprova a NBC TA 220 – Controle de Qualidade da Auditoria de Demonstrações Contábeis; itens 3, 6.a e 10.d da Resolução CFC nº 1.204/09 – que aprova a NBC TA 210 – Concordância com os Termos do Trabalho de Auditoria c/c itens 4, 19 e 20 da Deliberação CVM nº 698, de 20.12.2012 – que aprova o Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata de demonstrações consolidadas; itens 8 a 13 da Resolução CFC nº 1.206/09 – que aprova a NBC TA 230 – Documentação de Auditoria; itens 5 a 48

da NBC TA 240 (R1) – Responsabilidade do Auditor em Relação a Fraude, no contexto da Auditoria de Demonstrações Contábeis c/c itens 5 a 32 da NBC TA 315 (R1) – Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante por meio do entendimento da Entidade e do seu Ambiente e itens 5 a 30 da NBC TA 330 (R1) – Resposta do Auditor aos Riscos Avaliados; item 6 da NBC TA 500 (R1) – Evidência de Auditoria; itens 9 a 12 da Resolução CFC nº 1.218/09 – que Aprova a NBC TA 501 – Evidência de Auditoria – Considerações Específicas para Itens Selecionados c/c itens 12 a 30 da Deliberação CVM nº 594, de 15.09.2009 – que aprova o Pronunciamento Técnico CPC 25 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; itens 5 a 7 da Resolução CFC nº 1.221/09 – que aprova a NBC TA 520 – Procedimentos Analíticos; item 7.b da NBC TA 705, de 17.06.2016 – que dá nova redação à NBC TA 705, que dispõe sobre modificações na opinião do auditor independente c/c itens 8 e 9 da NBC TA 706, de 17.06.2016 – que dá nova redação à NBC TA 706, que dispõe sobre parágrafos de ênfase e parágrafos de outros assuntos no relatório do auditor independente c/c itens 14 a 26 da Deliberação CVM nº 594, de 15.09.2009 – que aprova o Pronunciamento Técnico CPC 25 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, dentre outros, quando da realização dos trabalhos de revisão externa de qualidade pelos pares que se exerceram sobre o Auditor-Revisado, no âmbito do Programa de Revisão Externa de Qualidade de 2018, ano-base 2017.

DA PROPOSTA CONJUNTA DE TERMO DE COMPROMISSO

7. Após serem intimados e apresentarem defesa, os acusados apresentaram proposta conjunta para celebração de Termo de Compromisso propondo o seguinte:

7.1) **Obrigação pecuniária:** pagar à CVM o valor total de **R\$ 33.000,00** (trinta e três mil reais), dividido da seguinte forma:

(i) **RSM ACAL - R\$ 22.000,00** (vinte e dois mil reais); e

(ii) **EDUARDO NEGRÃO - R\$ 11.000,00** (onze mil reais).

O montante proposto seria *“equivalente ao triplo do valor dos honorários recebidos pela RSM ACAL Auditores na execução dos serviços de revisão de qualidade de pares discutida no processo, conforme Carta Proposta 050/2018 ora anexada como condição para a celebração do Termo de compromisso”*.

7.2) **Obrigação de fazer:**

(i) abster-se de *“assumir qualquer trabalho de revisão de qualidade de pares”* pelo prazo de 2 (dois) anos; e

(ii) desenvolver e investir em treinamento sobre as normas de auditoria e contabilidade.

DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - PFE/CVM

8. Em razão do disposto no art. 83 da Resolução CVM 45/2021 (“RCVM 45”), conforme PARECER nº 00026/2022/GJU - 2/PFE-CVM/PGF/AGU e respectivos Despachos, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM - PFE/CVM apreciou, à luz do disposto no art. 11, §5º, incisos I e II, da Lei nº 6.385/76, os aspectos legais da proposta conjunta de Termo de Compromisso apresentada, tendo opinado no sentido de **não haver óbice jurídico à celebração de Termo de Compromisso**.

9. Em relação aos incisos I (cessação da prática) e II (correção das irregularidades) do §5º do art. 11 da Lei nº 6.385/76, a PFE/CVM destacou que:

“Primeiro vale dizer que, no âmbito da Autarquia, vigora o entendimento de que: ‘sempre que as irregularidades imputadas tiverem ocorrido em momento anterior e não se tratar de ilícito de natureza continuada ou não houver nos autos quaisquer indicativos de continuidade das práticas apontadas como irregulares, considerar-se-á cumprido o requisito legal, na exata medida em que não é possível cessar o que já não existe’(...)”.

Nos presentes autos, **observa-se que as infrações foram realizadas durante o trabalho, realizado em abril de 2018**, de revisão do sistema de controle e qualidade aplicável aos serviços de auditoria da [Auditora-Revisada]. **Os ilícitos ocorreram em tempo certo e determinado e não há dados acerca de novas práticas. Assim, consideram-se cessadas as irregularidades.**

Quanto à correção da ilicitude, cabe colacionar que, no NUP nº 19957.009070/2021-95, por meio do Ofício Interno nº 9/2022/CVM/SNC/GNA (...), a r. SNC esclareceu o seguinte: (...)

(...)

Assim, tendo em vista as considerações da r. área técnica no sentido de que a opinião emitida pelo auditor independente em relatório de auditoria não é passível de reparação ou conserto - haja vista que pode levar o usuário da informação contábil a tomar decisões com base em demonstrações contábeis potencialmente incorretas que não foram devidamente revisadas por seus auditores - **e o posicionamento desta r. PFE para os casos em que não é possível individualizar os prejuízos causados, conclui-se que a correção do ilícito se dará exclusivamente pela via da indenização dos danos difusos causados ao mercado. (Grifado)**

DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA CONJUNTA DE TERMO DE COMPROMISSO

10. O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”), em reunião realizada em 14.06.2022^[5], ao analisar a proposta conjunta de Termo de Compromisso apresentada, tendo em vista: (i) o disposto no art. 83 c/c o art. 86, *caput*, da RCVM 45; e (ii) o fato de a Autarquia já ter celebrado Termos de Compromisso em situação que guarda certa similaridade com a presente, como é o caso de não se respeitar normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente de informação contábil, consoante o disposto no art. 20 da ICVM 308 (substituída pela RCVM 23), como, por exemplo, no PAS CVM 19957.006614/2020-86 (decisão do Colegiado em 30.11.2021), disponível em https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2021/20211130_R1.html^[6], entendeu que seria possível discutir a viabilidade de um ajuste para o encerramento antecipado do caso em tela. Assim, consoante faculta o disposto no art. 83, §4º, da RCVM 45, o CTC decidiu negociar as condições da proposta apresentada.

11. Assim, considerando, em especial, (i) o disposto no art. 86, *caput*, da RCVM 45; (ii) as negociações realizadas pelo Comitê em casos similares e aprovadas pelo Colegiado da CVM, como acima já citado; (iii) o fato de se tratar de prestação de serviço de revisão pelos pares; e (iv) o histórico dos PROPONENTES^[7], **o Comitê sugeriu o aprimoramento da proposta apresentada com assunção de obrigação pecuniária, em parcela única, no montante de R\$ 348.480,00 (trezentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais) para RSM ACAL e R\$ 145.200,00 (cento e quarenta e cinco mil e duzentos reais) para EDUARDO NEGRÃO.**

12. Em 30.06.2022, os PROPONENTES apresentaram contraproposta nos seguintes termos:

12.1. Obrigação pecuniária - pagar à CVM, em parcela única, o valor de **R\$ 200.000,00** (duzentos mil reais), dividido da seguinte forma:

(i) **RSM ACAL - R\$ 150.000,00** (cento e cinquenta mil reais); e

(ii) **EDUARDO NEGRÃO - R\$ 50.000,00** (cinquenta mil reais); e

12.2. Obrigação de fazer - reiteraram os termos da proposta apresentada no parágrafo 7.2.

DA SEGUNDA DELIBERAÇÃO DO CTC

13 Em reunião realizada em 12.07.2022, o Comitê decidiu^[8] reiterar os termos da negociação deliberada em 14.06.2022, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, ou seja, as pessoas jurídica e natural deveriam arcar com a obrigação pecuniária, em parcela única, respectivamente, pelos valores de R\$ 348.480,00 (trezentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais) e R\$ 145.200,00 (cento e quarenta e cinco mil e duzentos reais).

14. Alternativamente, o Comitê entendeu ser passível de ser convolada parte da obrigação pecuniária em obrigação de não fazer, de modo que a contraproposta do Comitê aos PROPONENTES foi nos seguintes termos:

14.1) RSM ACAL:

(i) obrigação pecuniária - pagar à CVM, em parcela única, o valor de R\$ 150.480,00 (cento e cinquenta mil e quatrocentos e oitenta reais); e

(ii) obrigação de não fazer - deixar de prestar os serviços de auditoria, pelo prazo de 3 (três) anos, a contar de 10 (dez) dias da publicação do Termo de Compromisso no sítio eletrônico da CVM, para companhias abertas e demais entidades integrantes do mercado de valores mobiliários; e

14.2) EDUARDO NEGRÃO:

(i) Obrigação pecuniária - pagar à CVM, em parcela única, o valor de R\$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais); e

(ii) Obrigação de não fazer - deixar de exercer, pelo prazo de 1,5 (um e meio) anos, a contar de 10 (dez) dias da publicação do Termo de Compromisso no sítio eletrônico da CVM, a função/cargo de responsável técnico de qualquer sociedade de auditoria, em auditorias de companhias abertas e demais entidades integrantes do mercado de valores mobiliários. Nesse período de tempo estará impedido de adotar quaisquer atos que, direta ou indiretamente, sejam inerentes à função/cargo de responsável técnico, como, por exemplo, emitir ou assinar relatórios de auditoria relacionados a entidades no âmbito do mercado de valores

mobiliários, submetidos à regulação e fiscalização da CVM. Não obstante, continuará cumprindo todas as regras de educação continuada previstas em normas aplicáveis ao(s) cargo(s)/função(s) para o(s) qual(is) está e permanece credenciado.

15. Em 21.07.2022, os PROPONENTES apresentaram nova contraproposta nos seguintes termos:

15.1) Obrigação pecuniária: pagar à CVM, em parcela única, o valor de R\$ 150.480,00 (cento e cinquenta mil e quatrocentos e oitenta reais) em nome da RSM ACAL e R\$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais) em nome de EDUARDO NEGRÃO; e

15.2) Obrigação de não fazer: (a) para RSM ACAL - deixar de prestar os serviços de **revisão de pares**, pelo prazo de 3 (três) anos; e (b) para EDUARDO NEGRÃO - deixar de exercer, pelo prazo de **3 (três) anos**, a função/cargo de responsável técnico de qualquer sociedade de auditoria, em auditorias de companhias abertas e demais entidades integrantes do mercado de valores mobiliários, bem como, nesse período de tempo, estará impedido de adotar quaisquer atos que, direta ou indiretamente, sejam inerentes à função/cargo de responsável técnico, como, por exemplo, emitir ou assinar relatórios de auditoria relacionados a entidades no âmbito do mercado de valores mobiliários, submetidas à regulação e fiscalização da CVM. Não obstante, continuará cumprindo todas as regras de educação continuada previstas em normas aplicáveis ao cargo/função para o qual está e permanece credenciado; e

15.3) Obrigação de fazer - foi reiterado, uma vez mais, os termos da proposta apresentada no parágrafo 7.2.(ii).

16. Na oportunidade, os PROPONENTES declararam que não se oporiam ao pagamento das obrigações pecuniárias alternativas propostas pelo Comitê. No entanto, **argumentaram sobre a necessidade de ajustes nas obrigações de não fazer**, de modo a que fosse mantida relação direta com as supostas infrações cometidas (revisão pelos pares) e não fosse abrangida atividade de auditoria como um todo, conforme sugerido pelo CTC.

DA DELIBERAÇÃO FINAL DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

17. O art. 86 da RCVM 45 estabelece, além da oportunidade e da conveniência, outros critérios a serem considerados quando da apreciação de propostas de termo de compromisso, tais como a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes^[9] e a colaboração de boa-fé dos acusados ou investigados e a efetiva possibilidade de punição no caso concreto.

18. Nesse tocante, há que se esclarecer que a análise do Comitê é pautada pelas grandes circunstâncias que cercam o caso, não lhe competindo apreciar o mérito e os argumentos próprios de defesa, sob pena de convolar-se o instituto de termo de compromisso em verdadeiro julgamento antecipado. Em linha com orientação do Colegiado, as propostas de TC devem contemplar obrigação que venha a surtir importante e visível efeito paradigmático junto aos participantes do mercado de valores mobiliários, desestimulando a prática de condutas semelhantes.

19. Assim sendo, e após (i) êxito em fundamentada negociação empreendida e (ii) ouvida a SNC, que se manifestou no sentido de que a contraproposta trazida pela RSM ACAL e seu RT, EDUARDO NEGRÃO, atenderia aos objetivos pretendidos, **mesmo considerando que a proposta da RSM ACAL relacionada à obrigação de não fazer, se restringe ao afastamento da prestação de serviço de revisão pelos pares**, o Comitê, em nova deliberação^[10], ocorrida no dia

02.08.2022, decidiu opinar pela aceitação da contraproposta apresentada pelos PROPONENTES, nos termos abaixo:

19.1. RSM ACAL:

(i) Obrigação pecuniária - pagar à CVM, em parcela única, o valor de R\$ 150.480,00 (cento e cinquenta mil e quatrocentos e oitenta reais); e

(ii) Obrigação de não fazer - abster-se de assumir qualquer trabalho de **revisão de qualidade de pares** no âmbito das companhias abertas e demais entidades integrantes do mercado de valores mobiliários durante 3 (três) anos, a contar de 10 (dez) dias da publicação do Termo de Compromisso no sítio eletrônico da CVM, para companhias abertas e demais entidades integrantes do mercado de valores mobiliários; e

19.2. EDUARDO NEGRÃO:

(i) Obrigação pecuniária - pagar à CVM, em parcela única, o valor de R\$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais); e

(ii) Obrigação de não fazer - deixar de exercer pelo prazo de 3 (três) anos, a contar de 10 (dez) dias da publicação do Termo de Compromisso no sítio eletrônico da CVM, a função/cargo de responsável técnico de qualquer sociedade de auditoria, em auditorias de companhias abertas e demais entidades integrantes do mercado de valores mobiliários, bem como, nesse período de tempo, estará impedido de adotar quaisquer atos que, direta ou indiretamente, sejam inerentes à função/cargo de responsável técnico, como, por exemplo, emitir ou assinar relatórios de auditoria relacionados a entidades no âmbito do mercado de valores mobiliários, submetidas à regulação e fiscalização da CVM. Não obstante, continuará cumprindo todas as regras de educação continuada previstas em normas aplicáveis ao cargo/função para o qual está e permanece credenciado.

20. Por fim, o Comitê entendeu que a proposta apresentada pelos PROPONENTES afigurar-se-ia conveniente e oportuna, eis que ensejaria desfecho adequado e suficiente, inclusive à luz do tratamento do assunto na apreciação de casos semelhantes anteriores, para desestimular práticas semelhantes, em atendimento à finalidade preventiva do instituto de que se cuida, inclusive por ter a CVM, entre os seus objetivos legais, a promoção da expansão e do funcionamento eficiente do mercado de capitais (art. 4º da Lei nº 6.385/76), que está entre os interesses difusos e coletivos no âmbito de tal mercado.

DA CONCLUSÃO

21. Em razão do acima exposto, o Comitê, em deliberação ocorrida em 02.08.2022^[11], decidiu propor ao Colegiado da CVM a **ACEITAÇÃO** da proposta conjunta de Termo de Compromisso apresentada por **RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/Se EDUARDO JOSÉ NEGRÃO**, sugerindo a designação da Superintendência Administrativo-Financeira (SAD) para o atesto do cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas e da Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (SNC) para o atesto das obrigações de não fazer assumidas.

Parecer Técnico finalizado em 30.09.2022.

^[1] Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e

os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.

[2] As informações apresentadas nesse Parecer Técnico até o capítulo denominado “Da Responsabilização” correspondem a relato resumido do que consta da peça acusatória do caso, bem como de respostas dos PROPONENTES a Ofícios encaminhados pela área.

[3] Processo CVM SEI 19957.003557/2019-40.

[4] Questionário CRE formalizado pelo Auditor-Revisor quando da realização da revisão externa de qualidade que se exerceu sobre o Auditor-Revisado, no âmbito do Programa de Revisão Externa de Qualidade de 2018, ano-base 2017.

[5] Deliberado pelos membros titulares da SGE, SMI e SSR, e pelos membros substitutos de SEP e SPS.

[6] No caso concreto, a CVM celebrou TC com sociedade de auditoria e seu sócio e RT, por não ter sido respeitado, em tese, quando da realização dos trabalhos de auditoria, o que constava nas então vigentes normas brasileiras de contabilidade para Auditoria Independente de informação contábil histórica, em suposta infração, em tese, ao disposto no art. 20 e no art. 25, II, ambos da então aplicável ICVM 308. Em 30.11.2021, o Colegiado da CVM, acompanhando o Parecer do Comitê, decidiu, por unanimidade, aceitar a proposta de TC no valor total de R\$ 384 mil.

[7] RSM ACAL AUDITORES foi acusada também nos processos: (i) TARJ/2013/04365; e (ii) TARJ/2021/03814 (SEI 19957.005532/2021-03). EDUARDO NEGRÃO não consta como acusado em outros processos sancionadores instaurados pela CVM. (Fonte: Sistema de Inquérito. Último acesso em 30.09.2022).

[8] Deliberado pelos membros titulares da SGE, SMI, SEP e SSR.

[9] Idem a Nota Explicativa (N.E.) 7.

[10] Deliberado pelos membros titulares da SGE, SMI, SEP, SPS e SSR.

[11] Idem a N.E. 10.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco José Bastos Santos, Superintendente**, em 05/10/2022, às 11:38, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Soares Vieira, Superintendente**, em 05/10/2022, às 11:48, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Pinheiro dos Santos, Superintendente Geral**, em 05/10/2022, às 11:55, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Guilherme de Paula Aguiar, Superintendente**, em 05/10/2022, às 12:24, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Vera Lucia Simões Alves Pereira de Souza, Superintendente**, em 05/10/2022, às 12:30, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1623315** e o código CRC **4045C4A5**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1623315** and the "Código CRC" **4045C4A5**.*
